

**N. R.G. 1025/2024**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI**

in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato Dott.ssa Maria Elena Giovannella, all'esito dell'udienza di discussione e precisazione delle conclusioni del 16.12.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc, la seguente

**SENTENZA**

nella controversia iscritta al n. 1025/2024 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili

**PROMOSSA DA**

**STILLITANO FRANCESCO** (c. f. STLFNC45E26L023X), nato a Taurianova (RC), il 26/05/1945 ed ivi residente, alla via Cappuccini, 23, e **MONTAGNESE ELISABETTA** (c. f. MNTLBT49E47H558L), nata a Rosarno (RC), il 07/05/1949 e residente a Taurianova (RC), alla via Cappuccini, 23, rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Montagnese (c.f. MNTRRT64L01L063H) con procura allegata in atti;

**-attori-**

**NEI CONFRONTI DI**

**STILLITANO ANTONELLA** (c. f. STLNNL89M62L063F) nata a Taurianova il 22.08.1989 ed ivi domiciliata in via Trento e Trieste, 8.

**- convenuta /contumace -**

**AVENTE AD OGGETTO:** risoluzione contratto e risarcimento danni da inadempimento;

**CONCLUSIONI DELLE PARTI**

*Come da processo verbale del 16.12.2025*

dando atto che nell'odierna causa questo Giudice è subentrato al precedente in virtù del Provvedimento di delega del 09.09.2024.

\*\*\*

### RAGIONI DELLA DECISIONE

I sig.ri Stillitano Francesco e Montagnese Elisabetta citavano in giudizio la convenuta Stillitano Antonella deducendo di avere stipulato in data 26.10.2017 un contratto preliminare di compravendita relativo ad una porzione, all'epoca non frazionata, dell'unità immobiliare definita garage distinta nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano al foglio 58, particella 493, sub 4, categoria C/6, mq 180 ca, rendita catastale Euro 336,52 , della superficie approssimativa di mq 50, col quale la promissaria acquirente Stillitano Antonella si impegnavo a concludere il contratto definitivo mediante rogito notarile in data 30.06.2018; il prezzo di vendita veniva pattuito in € 45.000,00, al momento della stipula del contratto la convenuta Stillitano Antonella corrispondeva agli odierni attori la somma di € 22.000,00, a titolo di caparra confirmatoria. La promissaria acquirente si trovava già nel possesso dell'immobile alla data della stipula del preliminare.

Deducono ancora gli attori, che, all'invito alla stipula del contratto definitivo, inoltrato tramite racc. a.r. del 24.05.2018, la promissaria acquirente chiedeva una proroga del termine per la stipula del contratto definitivo versando, nelle more, agli attori l'ulteriore somma di € 18.000,00, a titolo di anticipo sul prezzo di futura vendita: complessivamente gli attori incassavano 40.000,00 euro prima della stipula del contratto definitivo.

La proroga del termine veniva concessa per facta concludentia fino alla successiva e ultima richiesta di adempiere all'obbligo di stipulare il contratto definitivo.

Nelle more gli istanti dichiarano e dimostrano mediante certificati catastali che, successivamente alla stipula del contratto preliminare, e da quanto emerge dagli atti in data 04.07.2018, eseguivano il frazionamento della porzione di garage promessa in vendita che oggi, secondo quanto emerge dagli atti e riferito dagli attori, è contraddistinta dal sub 6, ZC U, cat. C06, cl. 02, cons. 44 sup. cat. 47, rendita 81,81.

Successivamente, in data 20.01.2022 gli attori inoltravano nuova ed ultima diffida ad adempiere all'impegno contrattuale assunto , concedendo alla Stillitano Antonella termine di dieci giorni, avvisandola che scaduto il termine concesso ed esercitando il diritto di recesso ex art. 1385 c.c., avrebbero definitivamente

trattenuto la caparra confirmatoria con l'obbligo di controparte di restituire e liberare l'immobile.

Atteso il mancato adempimento dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo e la mancata restituzione dell'immobile, gli attori adivano questo Tribunale chiedendo di volere:

*1) accertare e dichiarare l'inadempimento di Stillitano Antonella e l'intervenuta risoluzione del contratto preliminare per le ragioni di cui in narrativa; 2) ordinare alla convenuta l'immediata restituzione del garage promesso in vendita nella piena disponibilità degli attori, libero e sgombro da persone e cose; 3) condannare Stillitano Antonella al risarcimento del danno subito dagli attori, in misura pari alla somma versata a titolo di caparra confirmatoria o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo; 4) in subordine, accertare e dichiarare che a seguito dell'inadempimento della convenuta gli attori hanno diritto a trattenere le somme ricevute a titolo di caparra confirmatoria; 5) in ogni caso - ai sensi dell'art. 12 bis del decreto legislativo n. 28/2010, desunti argomenti di prova dalla condotta mantenuta stragiudizialmente ed in fase di mediazione, condannare la convenuta al pagamento di una somma, da determinarsi equitativamente, in favore degli attori.*

La convenuta Stillitano Antonella non si costituiva in giudizio, quindi veniva dichiarata la sua contumacia, né compariva per rendere interrogatorio formale nonostante la sua regolare citazione.

Il giudizio veniva istruito mediante acquisizione della documentazione offerta in giudizio da parte attrice.

La domanda è fondata e va accolta.

Parte attrice ha offerto in giudizio il contratto preliminare di compravendita, ha dimostrato mediante la produzione in giudizio dei diversi inviti alla conclusione del contratto definitivo, mediante la certificazione catastale relativa al frazionamento della porzione dell'originaria unità immobiliare promessa in vendita, e della sua fisica separazione attraverso muri divisorii, mediante la consegna dell'immobile alla promissaria acquirente, la sua chiara ed inequivocabile volontà di concludere il contratto definitivo, nonché l'adempimento dei propri obblighi negoziali essendosi non solo reso disponibile alla conclusione del contratto definitivo ma invitando in tal senso in più occasioni

la controparte ; ha, altresì, dimostrato l'inadempimento agli obblighi negoziali assunti dalla contraente Stillitano Antonella, anche dopo l'accordata proroga del termine per la stipula del contratto definitivo, concessa per facta concludentia, mediante apprensione dell'ulteriore somma di € 18.000,00 a titolo di anticipazione sul prezzo della futura vendita e con il silenzio protratto fino alla lettera del 21.01.2022.

La mancata costituzione di parte convenuta e la mancata comparizione all'udienza fissata per il suo interrogatorio formale, unitamente alle prove scritte offerte da parte attrice, consentono a questo Giudicante di considerare come non contestati da parte convenuta i fatti dedotti in giudizio da parte attrice.

Dalla documentazione offerta in giudizio e dai fatti dedotti da parte attrice emerge che il contratto preliminare di compravendita si sia definitivamente sciolto a seguito dell'esercizio del recesso degli attori, allo scadere del termine ultimo concesso a parte convenuta per adempiere, con la missiva del 20.01.2022. Con la predetta missiva, infatti, gli odierni attori comunicavano alla Stillitano Antonella che il mancato adempimento avrebbe determinato la definitiva apprensione da parte degli attori della somma versata a titolo di caparra confirmatoria come previsto in contratto e per legge a norma dell'art. 1385 c.c.

Questo Tribunale può solo prendere atto del recesso esercitato dagli attori ai sensi dell'art. 1385 c.c., e dichiarare risolto il contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti in data 26.10.2017 con effetto ex tunc.

Al momento del recesso parte attrice ha trattenuto la caparra confirmatoria pari a € 22.000,00, versata dalla promissaria acquirente, accedendo al rimedio risarcitorio stragiudiziale concesso dal nostro ordinamento.

La caparra confirmatoria, infatti, in questo caso ha assolto alla funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento.

Avendo già esercitato l'azione di recesso con acquisizione della caparra confirmatoria gli attori hanno già interamente soddisfatto il proprio diritto al risarcimento per il danno derivante dalla mancata conclusione del contratto definitivo.

Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che è condiviso, *in tema di contratti cui acceda la consegna di una somma di denaro a titolo di caparra confirmatoria, la parte non inadempiente che abbia esercitato il potere di recesso riconosciutole dalla legge è legittimata, ai sensi dell'art. 1385*

*comma 2 c.c., a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata: in tal caso la caparra confirmatoria assolve la funzione di liquidazione convenzionale e anticipata del danno da inadempimento. Qualora, invece, detta parte abbia preferito, ai sensi del dell'art. 1385 comma 3 c.c., domandare la risoluzione (o l'esecuzione del contratto), il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il pregiudizio subito dovrà, in tal caso, essere provato nell'an e nel quantum, giacché la caparra conserva solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria (Cass. 22-2-2011 n. 4278; Cass. 23-8-2007 n. 17923).*

*I due rimedi rispettivamente disciplinati dai commi 2 e 3 dell'art. 1385 c.c. a favore della parte non inadempiente per il caso di inadempimento della controparte hanno carattere distinto e non cumulabile, fermo restando che, in entrambe le ipotesi, l'inadempimento si identifica con quello che da luogo alla risoluzione, di cui il giudice è tenuto comunque a sindacare gravità e imputabilità (v. Cass. 19-2-1993 n. 2032; Cass. 23-1-1989 n. 398; Cass. 21-8-1985 n. 4451) ed ancora il diritto di recesso, “è una evidente forma di risoluzione stragiudiziale del contratto che presuppone pur sempre l'inadempimento della controparte avente i medesimi caratteri di quello che giustifica la risoluzione giudiziale” (Cass. 31.01.2019 n.2969), Trattasi di una speciale modalità per risolvere il contratto, attuabile senza dover proporre azione giudiziale o intimare una diffida (Cass. 13/11/1982 n° 6047, Cass. 14/03/1988 n° 2435 e Cass. S.U. 553/2009).*

In questo senso, a fronte dell'inadempimento dell'altro contraente, quello non inadempiente, può ottenere lo scioglimento del rapporto negoziale attraverso una mera comunicazione da far pervenire all'altra parte, che ha natura di atto ricettizio, come accaduto nel caso di specie , in cui gli attori hanno chiaramente esplicitato la volontà di avvalersi del diritto di recesso in questione con la missiva del 20.01.2022. Al recesso de quo, da considerarsi legale, non si applica l'art. 1373, 1° co. CC , cfr ex multis Cass. 06/05/1988 n° 3321, Cass. 28/12/1993 n° 12860) per cui è esercitabile anche quando il contratto abbia avuto un principio di esecuzione, considerato che nel caso di specie parte convenuta aveva anticipato parte del prezzo di futura vendita.

Gli attori avendo già esercitato stragiudizialmente la soluzione offerta dal II comma dell'art. 1385 c.c. hanno già prodotto l'effetto risolutivo con l'atto ricettizio inviato alla convenuta, e vista la non cumulabilità dei rimedi, e,

comunque, l'effetto risolutivo già prodotto nell'ordinamento giuridico dal recesso di parte attrice, non possono più agire giudizialmente per la liquidazione del danno loro cagionato dall'inadempimento, avendo già trattenuto, nel gennaio 2022, a tale titolo la caparra confirmatoria.

Il contratto preliminare si è, infatti, già risolto, e tanto può solo essere dichiarato in questa sede, in forza e virtù dell'esercizio da parte degli attori del diritto di recesso e mediante trattenuta della caparra confirmatoria sin dalla data di scadenza del termine concesso alla convenuta con l'ultima diffida ad adempiere inoltrata a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta dalla destinataria.

La somma trattenuta dagli attori ha svolto la concordata negoziale funzione risarcitoria, sicchè null'altro è dovuto agli attori a titolo di risarcimento danni da inadempimento contrattuale.

Per effetto della risoluzione del contratto preliminare di compravendita la somma ricevuta dagli attori a titolo di acconto sul prezzo di futura vendita, pari a € 18.000,00, deve quindi essere restituita a Stillitano Antonella comprensiva degli interessi legali dalla data del pagamento sino all'effettiva restituzione, e l'immobile di proprietà degli attori oggetto del contratto risolto, deve essere loro restituito libero da cose e persone.

Pertanto, in accoglimento della domanda proposta da Stillitano Francesco e Montagnese Elisabetta questo Tribunale dichiara risolto con effetto ex tunc il contratto preliminare di compravendita stipulato tra le parti del presente giudizio in data 26.10.2017, con diritto delle parti attrici a trattenere a titolo di risarcimento del danno da inadempimento, ai sensi dell'art. 1385 c.c. la somma versata da Stillitano Antonella a titolo di caparra confirmatoria di € 22.000,00, per effetto dello scioglimento del vincolo negoziale l'immobile di proprietà degli attori deve essere loro restituito libero da cose e persone e la somma versata da Stillitano Antonella di € 18.000,00 a titolo di acconto sul prezzo di futura vendita deve essere a lei restituita dagli attori comprensiva degli interessi legali maturati dalla data del pagamento sino alla restituzione.

Va, infine, rigettata la domanda formulata da parte attrice ai sensi dell'art. 12 bis del D.lgs. 28/2010 considerato che la procedura di mediazione non era obbligatoria, e considerato che all'epoca dell'invito a partecipare alla mediazione parte attrice aveva già esercitato il diritto di recesso e trattenuto la caparra

confirmatoria con effetto risolutivo del contratto e soddisfazione del diritto al risarcimento per l'inadempimento di controparte.

Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza e pertanto sono poste a carico di parte convenuta, liquidate come in dispositivo considerando la sua mancata resistenza alla domanda attorea

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario Civile di Palmi definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Francesco Stillitano e Elisabetta Montagnese, così decide:

- dichiara risolto per esercizio del diritto di recesso ex art. 1385, secondo comma, c.c. da parte dei promittenti venditori Stillitano Francesco e Montagnese Antonella il contratto preliminare di compravendita stipulato in data 26.10.2017
- per effetto dello scioglimento del vincolo negoziale dichiara che l'immobile di proprietà degli attori deve essere loro restituito da Stillitano Antonella, libero da cose e persone, e la somma versata da Stillitano Antonella di € 18.000,00 a titolo di acconto sul prezzo di futura vendita deve essere a lei restituita dagli attori comprensiva degli interessi legali maturati dalla data del pagamento sino alla restituzione
- Condanna Stillitano Antonella alla restituzione dell'immobile, costituente oggetto del contratto risolto, ai suoi proprietari Stillitano Francesco e Montagnese Elisabetta, libero da cose e persone ;
- riconosce il diritto degli attori a trattenere a titolo di risarcimento danni da inadempimento la somma di € 22.000,00 versata da Stillitano Antonella al momento della stipula del contratto preliminare;
- Condanna parte convenuta alle spese del presente giudizio che liquida in favore di parte di attrice in € 126,00 per spese n.i., € 1.778,00 per compenso professionale oltre spese generali 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito richiedente.

Palmi, lì 08.01.2026

Il Giudice Onorario

*Dott.ssa Maria Elena Giovannella*